

시정 요구 / 통 보

1. 제 목: 개인신용정보 처리 업무 위탁절차 이행 불철저
2. 소관부점: 0000처
3. 내 용:

가. 업무개요

00000처는 「업무분장세칙」 제14조 제5호에 따라 신용정보회사의 선정 및 위탁계약·해지 등 사무위탁업무의 총괄 업무와 같은 조 제7호에 따라 고문변호사·지정법무사 선정 및 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「개인정보 보호법」 제26조 제2항, 같은 법 시행령 제28조 제2항에 따르면 개인정보 처리 업무를 위탁하는 자는 위탁업무의 내용과 수탁자를 언제든지 쉽게 확인할 수 있도록 인터넷 홈페이지에 지속적으로 게재해야 한다고 되어 있고

「개인정보 및 신용정보 보호세칙」 제29조 제6항에 따르면 업무 위탁 목적 달성에 따른 계약 해지 및 계약 종료 시 제공 개인정보에 대한 파기확인서 또는 수탁업체가 개인정보 보유 필요 시 해당 근거를 징구하여야 한다고 되어 있다.

또한, 000처가 고문변호사와 지정법무사와 체결한 위촉 및 소송위임 계약서의 「개인정보 취급에 관한 특약서」 제10조에 따르면 위탁업무 기간이 종료되면 특별한 사유가 없는 한 지체없이 개인정보를 파기하고 이를 공사에 확인받아야 한다고 되어 있다.

따라서, 개인정보 처리업무 위탁 현황이 변경된 경우 위탁업무의 내용과 수탁자를 공사 홈페이지의 개인정보 처리방침에 지체없이 게시해야 하며, 신용정보회사 및 변호사·법무사와의 계약 만료 또는 해지 시 개인정보 파기 확인서 등을 징구하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 공사 홈페이지 업무위탁·위임 현황 게시 불철저

그런데 감사대상기간 동안 00000000처의 개인신용정보 처리 업무 위탁·위임계약에 따른 공사 홈페이지 게시여부를 점검한 결과

0000처는 0000.00.00. 000(주)의 사명이 0000(주)로 변경된다는 통지를 받았음에도 감사일 현재까지 공사 홈페이지에 게시된 개인정보처리방침 위탁현황 및 재위탁 현황의 게시 내용을 변경하지 않았고, 0000.00.00. 신규 계약을 통해 추가된 신용정보회사 0개 업체의 정보를 게시하지 않았으며

법무사 0000사무소의 경우 0000.00.00. 해촉 승인되어 위임 계약이 종료되었으나 감사일 현재까지 개인정보처리 위탁목록에 게시되어 있었고, 0000.00.00. 신규 위촉된 법률사무소 새벗의 경우 개인정보처리 위탁목록에 누락되어 있는 등

[표 27] 및 [별표 5] “업무위탁·위임 현황 수탁자 정보 불일치 명세”와 같이 공사 홈페이지에 실제 현황과 다르게 게시되어 있는 수탁자 정보 00건이 확인되었다.

[표 27] 업무위탁·위임 현황 수탁자 정보 불일치 명세

(단위 : 건)

수탁자 구분	합 계	불일치 사유			비 고 (공사 홈페이지 내 게시판명)
		오기재	누락	미삭제	

“기재생략”

(2) 위임계약 해지 및 종료 시 개인정보 파기 확인서 미징구

공사와 위탁·위임계약을 체결한 신용정보회사, 고문변호사 및 지정 법무사의 계약 만료 또는 해지 시 개인정보 파기확인서 징구여부를 점검한 결과

0000처는 신용정보회사와의 위탁계약 만료 전 개인정보 파기 및 권한 회수 등에 대하여 해지예정 통보를 통해 고지함으로써 신용정보회사로부터 개인정보 파기확인서를 누락 없이 징구하고 있으나

변호사·법무사와의 위임계약의 경우 계약 만료 또는 중도 해지 시 개인정보 파기확인서를 징구하는 절차가 없어 [표 28]과 [별표 6] “개인정보 파기확인서 미징구 명세”와 같이 계약이 만료·해지된 변호사 및 법무사에게 개인정보 파기확인서를 징구하지 않은 00건이 확인되었다.

[표 28] 고문변호사 및 지정법무사 계약 만료 및 중도 해촉 현황

(단위 : 건)

구 분	합 계	고문변호사		지정법무사	
		계약 만료	중도 해촉	계약 만료	중도 해촉

“기재생략”

따라서, 공사 홈페이지 업무위탁 현황 공개 및 위탁·위임계약 만료 또는 해지 시 개인정보 파기확인서 징구 등 개인신용정보의 처리 업무 위탁과 관련된 업무절차를 철저히 이행할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 000처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 앞으로 개인신용정보 처리 업무 위탁절차 이행을 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

0000처장은 공사 홈페이지에 실제 위탁·위임계약과 다르게 게시되어 있는 수탁자 정보 00건을 수정하시고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

고문변호사 및 지정법무사의 계약 만료 또는 해지 시 개인정보 파기 확인서를 징구하도록 하는 업무절차를 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별표 5]

업무위탁·위임 현황 수탁자 정보 불일치 명세 (2024. 6. 26. 기준)

순 번	구 분	수탁자	불일치 사유	비 고 (공사 홈페이지 게시판명)
-----	-----	-----	--------	--------------------------

“기재생략”

[별 표 6]

개인정보 파기확인서 미징구 명세(2024. 6. 26. 기준)

순번	구분	해 측구분	변 호사/법 무사명	해 측일자	비 고
00					

“기재생략”